

المسميات المكافئة

قاضٍ شرعي، قاضٍ شرعي

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - المختصون والمهنيون
- المجموعة الفرعية: 26 - المختصون في القانون والاجتماع والثقافة والدين
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - المختصون القانونيون
- المجموعة الثانوية: 2612 - القضاة

طبيعة العمل

القاضي هو صاحب الولاية القضائية في الفصل بين الخصوم وإحقاق الحق بالحكم وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. يعمل داخل وزارة العدل أو ديوان المظالم في منظومة قضائية متخصصة من المحاكم الجزائية تفصل في الجرائم، ومحاكم الأحوال الشخصية تحسم النزاعات الأسرية، والمحاكم التجارية تنظر في قضايا الأعمال، والمحاكم الإدارية في ديوان المظالم تراقب مشروعية قرارات الجهات الحكومية. يُعدّ القاضي المحور الذي تدور حوله منظومة العدالة؛ محضره القضائي وثيقة سيادية واجبة التنفيذ لا يمكن الطعن في حقيقتها إلا بالاستئناف عبر المسارات الرسمية.

المهام الرئيسية

- النظر في الدعاوى والفصل فيها بحكم شرعي مستند إلى الأدلة والبيانات ضمن ولاية المحكمة المختصة
- تمحيص الأدلة والشهادات والوقوف على ملابسات القضية وتحديد الوقائع الثابتة
- إصدار الأحكام القضائية وتسبيبها بالأدلة الشرعية والنظامية الداعمة للقرار
- إدارة جلسات التقاضي والتحقق من صحة الإجراءات وحقوق الأطراف الإجرائية
- مراجعة ملفات القضايا والمذكرات القانونية قبل إصدار القرار النهائي

المرتبة والراتب

القطاع الحكومي — سلم رواتب القضاة:

- ملازم قضائي: نحو 10,320 ريال شهريًا تقريبًا مع البدلات الأساسية.
- قاضٍ ج: نحو 11,230 - 20,050 ريال شهريًا تقريبًا وفق الأقدمية.
- قاضٍ ب: نحو 13,470 - 22,990 ريال شهريًا تقريبًا مع الكفاءة والخبرة.
- قاضٍ أ: نحو 15,575 - 25,655 ريال شهريًا تقريبًا.
- قاضٍ استئناف: نحو 30,000 - 39,675 ريال شهريًا تقريبًا في محاكم الاستئناف.

المزايا الوظيفية

القطاع الحكومي – وزارة العدل وديوان المظالم

- الاستقرار الوظيفي الكامل مصحوبًا بنظام تقاعد حكومي ومزايا بدل الطبيعة الخاصة المرتبطة بمهمة القضاء السيادية.
- بناء ملكة الاستنباط والتعليل القضائي عبر تراكم الممارسة في قضايا متنوعة لا يمنحها أي برنامج أكاديمي وحده.
- الانتقال إلى مراتب قضائية أعلى (قضاء استئناف، عضوية المحكمة العليا) وفق مسار ترقٍّ مُنظَّم بقرارات المجلس الأعلى للقضاء.
- التخصص في مجالات قضائية عالية القيمة كالقضاء التجاري والمالي ضمن المحاكم التجارية المتخصصة.
- الانتساب إلى مؤسسة سيادية تُمثّل ركيزة العدالة وتحظى بمكانة اجتماعية ووظيفية رفيعة في المنظومة الحكومية.

الشروط والمؤهلات

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية بالنسب، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدور قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، وفق المادة الثالثة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/78 لعام 1428هـ.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة (الحقوق) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم، بتقدير لا يقل عن جيد.
- **متطلب العمر:** لا يقل عن اثنتين وعشرين سنة للتعين الابتدائي في السلك القضائي وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية لنظام القضاء.
- **الشروط الإضافية:** اجتياز اختبار الكفاءة القضائية الذي يُجريه المجلس الأعلى للقضاء واستيفاء معايير الاختيار، وبذلك يُثبت المتقدم قدرته التطبيقية في الاستنباط الشرعي ومعرفة الأنظمة الإجرائية.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

مسار التعيين القضائي – المجلس الأعلى للقضاء

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبار الكفاءة القضائية ومقابلة لجنة الاختيار في المجلس الأعلى للقضاء بما يشمل فحص التخصص الشرعي والتطبيقي وقدرة الاستنباط.
- **بعد التعيين:** برنامج تأهيل قضائي بإشراف المعهد القضائي السعودي يُهيئ الملائم القضائي للممارسة الفعلية قبل الاستقلالية الكاملة في إصدار الأحكام.

الخبرات المطلوبة

- **الجهات القضائية الحكومية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعين الابتدائي بوصف ملازم قضائي؛ المطلوب إلمام معمق بنصوص الفقه وأصوله والأنظمة الإجرائية كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مع قدرة تطبيقية على الاستنباط والتعليل. الخبرة الجوهرية تتراكم من تنوع القضايا وكثافتها داخل المحاكم الأعلى نشاطاً.

برامج التأهيل المعتمدة

- **المعهد القضائي السعودي:** يُهيئ الملائم القضائي للممارسة الفعلية عبر التدريب المكثف على الأنظمة الإجرائية ومهارات الحكم والفصل في القضايا – الأساس الإلزامي لكل قاضٍ جديد.
- **دبلوم الدراسات القضائية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:** يسدّ فجوة التطبيق القضائي لدى خريجي الشريعة عبر دراسة نظام المرافعات الشرعية والإجراءات وأصول الفقه التطبيقي قبل دخول الاختبار.
- **برنامج الدراسات القضائية العليا - جامعة أم القرى:** يُعمّق الملكة الشرعية التطبيقية لمن يستهدف القضاء في مجالات الأحوال الشخصية والعقود وقضايا المعاملات.

المهارات المطلوبة

- الاستنباط الفقهي والتعليل الشرعي: لإصدار الأحكام القضائية المستندة إلى الأدلة الشرعية المعتمدة
- تحليل الأدلة وتقييم البينات: للتمييز بين الحجج الصحيحة والدعاوى المردودة أمام القضاء
- إتقان الأنظمة الإجرائية: لضمان صحة إجراءات التقاضي وعدم بطلان الأحكام شكلاً
- الكتابة القانونية والتسبيب القضائي: لصياغة الأحكام والقرارات بأسلوب رسمي مُقنع وواضح
- الحياد والاستقلالية القضائية: للفصل بين الخصوم بعدل دون تأثر بضغوط خارج الملف

الدورات الداعمة

- دورة مكافحة غسل الأموال: لرصد الجرائم المالية القضائية
- دورة الجرائم الإلكترونية وحماية المعلومات: لفهم الأدلة الرقمية أمام القضاء
- دورة مهارات التحقيق والاستجواب الفعّال: لإدارة جلسات الاستماع القضائية
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات: لتعزيز الوساطة والإجراءات التصالحية
- دورة التحكيم الدولي في النزاعات: لفهم آليات تسوية النزاعات الدولية

جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي (قاضٍ، قاضٍ شرعي)

- وزارة العدل والمحاكم العامة والمتخصصة على مستوى المناطق والمحافظات (مثل: وزارة العدل، المحاكم العامة في مناطق المملكة، المحاكم التجارية، المحاكم الجزائية، محاكم الأسرة): التقديم عبر منصة جدارة عند الإعلان الرسمي من المجلس الأعلى للقضاء عن فتح باب التعيين في الملازم القضائيين.
- ديوان المظالم ومحاكم القضاء الإداري على مستوى المناطق (مثل: ديوان المظالم، المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية في المناطق): التقديم عبر بوابة ديوان المظالم الرسمية عند فتح شواغر القضاء الإداري.
- المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في المناطق (مثل: المحكمة العليا، محاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة): التعيين يتم بترقية داخلية من القضاء الابتدائي بقرار المجلس الأعلى للقضاء — لا تقديم خارجي.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ بوصف "ملازم قضائي"، ثم "قاضٍ ج"، ثم "قاضٍ ب"، وصولاً إلى "قاضٍ أ" فـ "قاضٍ استئناف" فـ "رئيس محكمة استئناف" وفق الأقدمية والتقييم السنوي من المجلس الأعلى للقضاء.
- **مسار التخصص:** التخصص في القضاء الجنائي، أو الأحوال الشخصية والأسرة، أو التجاري والمالي، أو الإداري في ديوان المظالم.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى عضوية المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أو إلى مناصب إشرافية في المجلس الأعلى للقضاء، أو التدريس في كليات الشريعة والقانون.

الشهادات المهنية الاحترافية

- برنامج الاعتماد القضائي - المعهد القضائي السعودي: لتأهيل القضاة على أحدث الأنظمة الإجرائية وآليات إدارة القضايا — برنامج تأهيل حكومي إلزامي (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): لتعميق أدوات فحص القضايا المالية والتجارية في مرحلة النظر والإصدار (مدعومة)
- شهادة أخصائي الامتثال والأخلاقيات المعتمد (CCEP): لتعزيز فهم أطر الحوكمة المؤسسية في القضايا التجارية المعقدة (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- القضاء في المملكة مهنة سيادية حكومية خالصة؛ لا يوجد قضاء خاص أو مستقل، والتعيين الوحيد عبر المجلس الأعلى للقضاء — أي مسار آخر لا ينتج قاضياً شرعياً معيّناً.
- نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/78 لعام 1428هـ وتعديلاته يُنظّم جميع جوانب التعيين والترقية والتأديب؛ قراءته التفصيلية ضرورة لمن يسعى لهذه المهنة لا اختياراً.
- تاريخياً يُهيمن خريجو الشريعة الإسلامية على مسار القضاء؛ توسعت في السنوات الأخيرة خيارات خريجي الأنظمة (الحقوق) في القضاء التجاري والإداري تماشياً مع متطلبات التنوع الاقتصادي.
- الملازم القضائي يخضع لفترة تأهيل متشددة قبل الاستقلالية الكاملة في إصدار الأحكام؛ تجاوز هذه المرحلة باتزان وصبر أساسي لبناء المسار القضائي السليم.

النصائح العملية الإضافية

- ابن قاعدة فقهية راسخة في أصول الفقه والفروع التطبيقية قبل التقدم لاختبار الكفاءة؛ الاختبار يُركّز على الاستنباط والتطبيق لا مجرد الحفظ.
- تعمّق في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية؛ القاضي الذي لا يتقن الإجراءات لا يملك أدوات الفصل الصحيحة.
- اطلع على الأحكام القضائية الصادرة في مجال تخصصك؛ الاستئناس بالقضاء المقارن وتحليل التسبب يُثري ملكة الحكم.
- طوّر مهارة الكتابة القانونية المُقنعة؛ الحكم القضائي وثيقة استدلالية تُجيب على كل حجج الطرفين — لا مجرد إعلان نتيجة.
- لا تهمل المنظومة الرقمية؛ المحاكم تتحول بسرعة نحو الإدارة الرقمية عبر منصة ناجز وأنظمة إدارة القضايا الإلكترونية.

جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مدى القبول	السبب	ما يرفع القبول
الشريعة	عالي	المؤهل الأصلي المعتمد نظاماً في نظام القضاء — مباشر للمسار القضائي	لا يحتاج تعويضاً — برامج المعهد القضائي تُكمل التأهيل التطبيقي
الدراسات الإسلامية	متوسط	يُغطي الأساس الشرعي لكن يفتقر للفقه التطبيقي والإجراءات القضائية	دبلوم الدراسات القضائية لاكتساب الجانب الإجرائي المطلوب للاختبار
الثقافة الإسلامية	ضعيف	تخصص تعليمي عام لا يُغطي الفقه التطبيقي ولا الأنظمة الإجرائية القضائية	دبلوم الدراسات القضائية ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً أمام التخصصات الأقرب
أصول الدين	ضعيف	يتمحور حول العقيدة والمنهج ولا صلة مباشرة له بالإجراءات القضائية والفقه التطبيقي	لا يوجد برنامج يُحوّله إلى مؤهل تنافسي فعلي في مسار القضاء
الدعوة	ضعيف	يُركّز على التواصل والتبليغ لا على الاستنباط والفصل بين الخصوم	لا يوجد برنامج يُكمل الفجوة التخصصية لمسار القضاء الشرعي
الحسبة والرقابة	متوسط	يشترك مع القضاء في مفهوم الرقابة على التطبيق — مفيد في مسارات القضاء التجاري والإداري	دبلوم الدراسات القضائية لاكتساب أصول المرافعات والاستنباط الفقهي
الحديث والسنة وعلومها	ضعيف	علوم نقلية ثرواية ودراية لا ترتبط مباشرة بإجراءات التقاضي والفصل في النزاعات	دبلوم الدراسات القضائية ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً في اختبارات الكفاءة
التفسير والقرآن وعلومه	ضعيف	لا صلة مهنية بأدوات الاستنباط الفقهي التطبيقي ولا بالأنظمة الإجرائية القضائية	لا يوجد برنامج يُحوّله إلى مؤهل تنافسي لمسار القضاء الشرعي